الباب العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : معناها وحكمها :

١- **معناها** : الجِعَالَة : التزام عوضٍ معلوم ، على عملٍ معين ، بقطع النظر عن فاعله .
مثاله : أن يقول : مَن وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال .

٢- **حكمها وأدلتها** : وهي من العقود المباحة شرعاً ، ويدل عليها قوله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف :٧٢] .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن ناساً من أصحاب النبي ﷺ ، مرّوا بحي من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فلم يضيفوهم ، فَلُدِغَ سيِّدُ الحي ، فقالوا للصحابة : هل فيكم من راقٍ؟ ، قالوا : نعم ، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا جُعْلاً ، فجعلوا لهم قطيع شياهٍ ، فرَقاه رجلٌ منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل ، فأتوهم بالشياه ، فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله ﷺ ، فلما رجعوا سألوه ، فقال لهم ﷺ : (خذوا منهم ، واضربوا لي معكم بسهم)[1] .

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها :

ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية :

١- يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف ، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل .

٢- أن يكون العمل مباحاً ، فلا تصحُّ على محرم كغناء ، أو صناعة خمر ، أو نحوهما .

٣- ألا يوقت العمل بوقت محدد ، فلو قال : من ردَّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار ؛ لم يصح .

٤- أنها عقد جائز ، لكلٍ من الطرفين فسخها ، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل ، وإن فسخها العامل فلا شيء له .

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٢٧٦) ، ومسلم برقم (٢٢٠١) .